

1501677-92.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2347981/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22089226 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 3044/21/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIK HENRIQUE VIEIRA BARBOSA SANTANA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjisp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501677-92.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2347981/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22089226 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 3044/21/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIK HENRIQUE VIEIRA BARBOSA SANTANA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP

Data da Audiência:

09/03/2022

Réu Preso

Aos 09 de março de 2022, às 13 horas e 30 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotora de Justiça; o Réu ERIK HENRIQUE VIEIRA BARBOSA SANTANA, acompanhado do Defensor, Dr. Luan Kohn Buratto Prandi, e o Réu YAGO DE SOUZA COSTA, acompanhado da Defensora, Dra. Érica Suelen Machado; bem como as testemunhas arroladas Ivan Leandro de Moraes (PM) e Odirlei Fuzeti da Silva (PM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo

Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, os réus foram entrevistados de forma reservada por seu advogado.

INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo os Réus interrogado ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: “Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de ERIK HENRIQUE VIEIRA BARBOSA SANTANA e YAGO DE SOUZA COSTA por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, “caput”, do SISNAD, c/c art. 61, “caput”, II, “j” do CP. Narra a denúncia (fls. 1/4) que, no dia 22 de dezembro de 2021, por volta das 7h30, na Rua Florindo Antunes Machado, nº 30 – Vila Esperança, nesta cidade e Comarca de Tatuí, ERIK HENRIQUE VIEIRA BARBOSA, qualificado nestes autos, guardava e tinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 230 porções de “crack”, subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 44,97 gramas, 38 porção de cocaína, com peso bruto aproximado de 8,84 gramas, 2 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso bruto aproximado de 12,84, e 1 cartela de LSD, com peso bruto aproximado de 0,27 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de 1 balança de precisão, cerca de 100 “pinos” vazios e a importância de R\$ 68,00 em dinheiro. Ainda, no dia 22 de dezembro de 2021, em horário incerto, após as 7h30, na Rua João Batista de Almeida, nº 369 – fundos, Jardim Lírio, nesta cidade e Comarca de Tatuí, YAGO DE SOUZA COSTA, qualificado nestes autos, guardava e tinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 71 porções de “crack”, subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 13,65 gramas, e 3 porções “a granel” de “crack”, subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 268,45 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de 1 balança de precisão, de 1 tesoura, de 1 aparelho de telefone celular e da importância de R\$ 20,00 em dinheiro. Segundo o apurado, na data dos fatos, os denunciados se dedicavam ao tráfico ilícito de drogas e, para tanto, faziam uso dos imóveis em que residiam, onde guardava e mantinham os entorpecentes em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros. Na data dos fatos, em cumprimento a regular mandado de busca e apreensão, Policiais Militares se dirigiram à residência de ERIK, localizada na Rua Florindo Antunes Machado, nº 30, avistaram o denunciado saindo da residência e efetuaram a abordagem. Ato contínuo, com auxílio de cão farejador, os Policiais efetuaram busca domiciliar e lograram encontrar, nos fundos do imóvel, às margens de um córrego, 5 kits contendo “crack”. Dando continuidade às buscas, os Policiais encontraram mais 4 kits contendo “crack” no telhado da residência, totalizando 230 porções de “crack”, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas. Durante as buscas, os agentes de segurança ainda encontraram 38 porções de cocaína, 2 porções de “maconha” e 1 cartela de LSD, além de 1 balança de precisão, cerca de 100 pinos vazios comumente utilizados para embalar drogas e a importância de R\$ 68,00 em espécie, dinheiro que o denunciado havia angariado com a venda de entorpecentes. Na ocasião, indagado, ERIK informou que tinha comprado as drogas de YAGO, disse que ele também guardava drogas em sua residência e forneceu o endereço. Diante disso, os Policiais se deslocaram para o endereço informado, na Rua João Batista de Almeida, nº 369 – fundos, onde foram atendidos por YAGO, que lhes franqueou a entrada e desde logo informou aos

Policiais que guardava drogas em cima de seu guarda-roupa. Efetuando buscas, os Policiais lograram encontrar 71 porções de "crack" e 3 porções "a granel" de "crack" na residência de YAGO, drogas que lhe pertenciam e estavam destinadas à venda, além de 1 tesoura, 1 balança de precisão, 1 aparelho de telefone celular e a importância de R\$20,00 em dinheiro. Ato contínuo, os denunciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante. Auto de prisão em flagrante às fls. 7/8, convertida em prisão preventiva às fls. 71/5. Auto de exibição e apreensão às fls. 23/5. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 26/7. Fotografias dos itens apreendidos às fls. 36/48. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 152/61. Laudo pericial de exame em peça às fls. 162/7. Informação sobre o local dos fatos às fls. 168/70. Notificação de Erik às fls. 173. Notificação de Yago às fls. 175. Defesa preliminar de Yago apresentada às fls. 189/91, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum. Defesa preliminar apresentada de Erik às fls. 189/91, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum. Constan nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome dos Réus. A denúncia foi recebida em 07/03/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 207/8). Citação de Erik às fls. 267. Citação de Yago às fls. 272. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. Os Réus foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, de ofício observo que não há que se falar em instauração de incidentes de dependência toxicológica, uma vez que não emerge, dos interrogatórios, nem mesmo daquele que se disse usuário, porém, de droga menos lesiva dentre as apreendidas (Erik - maconha), qualquer indício de que sejam os acusados incapazes de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ainda, preliminarmente, na esteira do registro de fls. 144, observo que ao negar o oferecimento do acordo de não persecução na cota de oferecimento da denúncia, o titular da ação penal o fez de forma fundamentada, inexistindo pertinência ou espaço para a intervenção judicial. Ultrapassas essas questões, autoria e materialidade delitivas dos crimes imputados na denúncia a cada qual dos Réus restaram suficientemente comprovadas nos autos. Pois bem, dos depoimentos dos policiais Ivan e Odirlei (faz-se uma síntese de suas palavras, que se complementam sem contradições, exaradas por servidores cujas reputações se presumem ilibadas e que nenhum motivo se comprovou possuam para desvirtuar cenário com vistas a prejudicar inocente), depreende-se que ambos já conhecendo Erik e tendo-o por suspeito da traficância, no dia em questão, a partir de preparação na vizinha Sorocaba, vieram para Tatuí, onde atuam, para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo criminal a pedido do Ministério Público na esteira do bem elaborado trabalho da Polícia Militar, encartado no apenso. Desse mandado, um dos alvos era o próprio Erik, logo visualizado num dos endereços onde seria executada a diligência, qual seja, a Rua Florindo Antunes Machado, 30, e feitas as buscas com cães farejadores foram encontradas naquele local, tanto aos fundos, no acesso para a beira de um córrego, quanto no telhado, diversas porções de variadas drogas, mais especificamente, e de acordo com as quantidades apontadas em laudo (aqui corrigida, inclusive, a incorreta contagem das porções de crack - vide fls. 271, na verdade 229 ao invés de 230, divergência ínfima e irrelevante no contexto), 229 porções de crack, com 36,35 gramas líquidos; 39 porções de cocaína, com 3,19 gramas líquidos; 2 porções de maconha, com 12,11 gramas líquidos e uma porção de "LSD", a qual continha, na verdade, cocaína, com 0,29 gramas líquidos (laudos às fls. 152/61; 260/1; 262/4 e 265/6). Além disso, naquele local foram apreendidos apetrechos próprios para pesagem e envase, quais sejam, balança e pinos vazios (perícia às fls. 162/7). Informalmente, Erik admitiu a traficância, indicando aos policiais de onde provinha a droga, mais especificamente de indivíduo que não era alvo da diligência, Yago, para cuja residência os policiais se dirigiram, ali efetivando, perante o próprio, também confesso, a apreensão de outras 71 porções já

particionadas e 3 a granel, de crack (laudos já mencionados - respectivamente 12,11 e 279,56 gramas líquidos de cocaína sob essa forma), além de balança, tesoura e celular. Interrogados, Erik manteve a negativa exarada em solo policial, fls. 13, dizendo ter sido levado para o local no qual encontradas as drogas, e Yago ratificou a admissão, pontuando que passava por necessidades financeiras e adquirira todo o crack por R\$2.000,00. Dessa forma, quanto ao confesso, não há mesmo outra solução possível, pois, embora não fosse alvo da diligência de busca e apreensão, praticava crime permanente, custodiando na própria residência nada menos do que 291,67 gramas líquidos do nefasto crack, quantidade absolutamente incompatível com a custódia para uso, sendo desnecessário, nesse contexto, acrescentar que se encontrava desempregado e até mesmo sem condições de prover o sustento da filha, criança que necessitava, segundo alegou, de leite especial, e para o que, francamente, deveria ter se socorrido do amparo assistencial municipal, quiçá postulando por intervenção judicial. A propósito, pela observação do que ordinariamente acontece e se acompanha pelo cotidiano da atuação nesta vara criminal há cerca de sete anos, possível dizer que um grama líquido de crack é suficiente para a confecção de cerca de seis porções com o peso médio aproximado daquelas apreendidas já particionadas com Yago (0,17), as quais são vendidas, o próprio interrogado o confirmou, por R\$ 10,00, de modo que Yago mantinha consigo algo superior a dezessete mil reais de crack a preço de varejo. De outro turno, embora negue, a situação de Erik não comporta outra solução. Nesse particular, trata-se de um dos alvos da diligência de busca determinada pelo juízo, o qual, embora residente em outro local, no qual já apanhado em tempos remotos praticando a traficância (refiro-me ao processo da infância infracional certificado às fls. 229/33), desta feita foi apanhado, enquanto alvo, realizando o tráfico a partir do imóvel situado na Rua Florindo Antunes Machado, 30, um dos pontos da traficância apontado no já mencionado e bem elaborado trabalho da Polícia Militar encartado no apenso. Aliás, conforme se acompanha naquele trabalho (fls. 09/31 do feito 1008218-39.2021.8.26.0624), a traficância era cambiante naquela região, na qual, mais de uma vez, Erik fora visualizado acompanhando a mulher que hoje disse ser sua namorada, também alvo, Walesca, em negociação suspeitas (fls. 15 daqueles), sendo um dos pontos de apoio esse imóvel da Rua Florindo, no qual encontradas drogas variadas, em quantidades também incompatíveis com um contexto de custódia para mero uso, mais especificamente 229 unidades de crack, 38 unidades de cocaína, 02 sugestivas porções de maconha e 1 cartela de "LSD", contendo na verdade cocaína. É certo que parte disso se encontrava nas proximidades de um córrego, o que não afasta a titularidade da custódia, a recair sobre o alvo Erik, apanhado no seu ponto de guarda do estoque. Estabelecido, portanto que o acusado mantinha consigo entorpecentes com finalidade mercantil, atividade que desempenhava a partir de ponto fixo, ainda que não se tratasse especificamente de sua moradia, e detendo quantidades consideráveis de variadas drogas, bem superiores à média comumente apreendida em diligências nesta comarca, além de balança e embalagens próprias para pesagem e envase. A propósito, já disse, pela observação do que ordinariamente acontece e se acompanha pelo cotidiano da atuação nesta vara criminal há cerca de sete anos, possível dizer que o grama líquido de maconha gira em torno de R\$ 10,00, de modo que desse entorpecente havia cerca de R\$ 121,00 em estoque. Cocaína, ao peso médio de 0,1 grama líquido, é vendida, em eppendorfs, por algo em torno de R\$ 10,00, ou seja, mais algo em torno de R\$ 380,00, além daquela unidade com pesagem maior aparentando "LSD". As pequenas porções de crack são vendidas, já se disse, por R\$ 10,00 a unidade, derivando estoque aproximado de R\$ 2.290,00, ou seja, pelo menos R\$ 2.791,00 em estoque com Erik. Preenchido, pois, o tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei de Drogas também em relação a ele, ao menos sob a modalidade guardar entorpecentes destinados ao comércio, para o que não se exige seja o agente apanhado em efetivo ato negocial, tal qual o foi aparentemente nas campanhas de fls. 15, ali retardada a intervenção em prol da melhor apuração e momento para o desbaratamento das atividades, conforme efetivamente sucedeu. Dinheiro e demais bens apreendidos, naturalmente relacionados ao tráfico em contexto dessa natureza devem ter sua perdas declaradas. Comprovadas, portanto, a autoria e materialidade dos crimes imputados a cada qual dos Réus na denúncia,

passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos, não deixando de mencionar que a despeito da suspeita, não há elementos mais palpáveis para estabelecer estivessem os réus associados (e aqui constato, por sugestivo, que no episódio de tráfico que lhe enseja reincidência (certidão às fls. 60)), conforme constato nos respectivos digitais, Yago fora surpreendido na Rua Cezira Del Fiol, um dos logradouros mencionados no trabalho da Polícia Militar (fls. 10 do apenso, sendo bem aproximados os respectivos numerais, daquela prisão e do trabalho de campana), razão pela qual nada há a ser deliberado a esse respeito, limitada que já foi, também, a imputação inaugural. A) Quanto ao Réu Yago de Souza Costa: Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, afinal, expressiva a quantidade do nefasto crack apreendida com o sentenciado, estoque mensurado em mais de dezessete mil reais, a alçá-lo à condição de traficante distinto, profissionalizado e obstar que se o trate da mesma forma que traficantes ocasionais comumente surpreendidos com meia dúzia de porções de entorpecente, sob pena de menosprezo ao princípio constitucional da individualização. Não bastasse, nota-se que o acusado havia recém iniciado a execução da pena pretérita (fls. 60), o que denota resistência aos propósitos ressocializadores e quebra de confiança para com o juízo respectivo. Diante disso tudo, elevo em 1/4 a pena-base, estabelecendo-a em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos que indiquem a capacidade econômica do acusado. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada com a atenuante da menoridade relativa (fls. 202). Prosseguindo, faz-se presente a agravante da reincidência, específica, no crime equiparado a hediondo, de tráfico de drogas (certidão às fls. 60), a qual, respeitado o entendimento vinculante do Colendo STJ sob Tema repetitivo nº 585, em se tratando de específica, faz prevalecer, a meu ver a letra do art. 67 do Código Penal, de modo que, não desconsiderando a confissão (pese irrelevante na hipótese), promovo elevação moderada da reprimenda, no patamar de 1/6, atingindo 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente, para além de reincidente, o que por si só veda a concessão da benesse, foi apanhado em episódio de traficância profissionalizada, a partir de ponto fixo, sua própria casa, com mais de dezessete mil reais em estoque de crack, além de outros objetos de origem duvidosa e numerário e, não tendo comprovado o desempenho de labor lícito, a presunção que se faz é de que essa atividade se constituía no seu meio de vida. Assim, à míngua de outras causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda retro. O regime de cumprimento será o inicial fechado pois, o tráfico, é crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90, frisado que esse delito vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática. Para além disso, o sentenciado é reincidente específico, de modo que os esforços ressocializadores, aos quais resiste, e lembre-se que havia recém principiado a execução da pena pretérita, devem iniciar incisivos, no regime mais gravoso, para uma pena que supera sete anos de privação de liberdade. B) Quanto ao réu Erik Henrique Vieira Barbosa:

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, afinal, considerável a quantidade de variadas drogas, a maioria do nefasto crack, apreendida com o sentenciado, estoque mensurado em R\$ 2.791,00, a alçá-lo à condição de traficante distinto, profissionalizado e obstar que se o trate da mesma forma que traficantes ocasionais comumente surpreendidos com meia dúzia de porções de entorpecente, sob pena de menosprezo ao princípio constitucional da individualização, lembrado que era um dos alvos da diligência de busca determinada pelo juízo, visualizado em momentos pretéritos aparentemente negociando drogas ao lado daquela que hoje disse se tratar da sua namorada, aqui frisado, também, a partir das suas declarações, que a ex-esposa estaria presa por envolvimento com o tráfico. Diante disso tudo, elevo em 1/5 a pena-base, estabelecendo-a em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos que indiquem a capacidade econômica do acusado. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada com a atenuante da menoridade relativa (fls. 196), então inalterada a reprimenda. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente fazia da ilicitude o seu meio de vida, conforme suspeitavam não só os militares hoje ouvidos, executores da diligência de busca, quanto os responsáveis pelas campanhas e elaboração do relatório que justificou a expedição do respectivo mandado, e se tornou evidente pela quantidade de entorpecente encontrada sob sua custódia, com a nota de que isso remontava aos tempos da infância infracional, nos quais Erik apresentou recorrentes incidências, assim pormenorizadas: episódio do ano de 2014, de furto qualificado, culminado com liberdade assistida (certidão às fls. 241); episódio de novembro de 2015, de tráfico com porções de crack, culminado imposição de liberdade assistida cumulada com prestação de serviços comunitários (certidão às fls. 229/33); episódio de 2016, de furto, culminado com remissão (certidão às fls. 234); episódio de 2016, de roubo circunstanciado, culminado com internação (certidão às fls. 242/6); episódio de 2017, de furto qualificado, culminado com internação (certidão às fls. 236/40) e episódio do ano de 2018, de tráfico com porções de cocaína e maconha, culminado com internação (certidão às fls. 247/51). Conforme se observa, um crescendo infracional, não contido pelas várias internações que admitiu. Não é, portanto, neófito na traficância e isso desautoriza a aplicação da benesse, sujeita à apreciação do julgador nas circunstâncias do caso concreto, haja vista a utilização do verbo "poderá". E compete a esse mesmo julgador analisar o caso sob as luzes do art. 42, da mesma Lei de Drogas, ou seja, enfocando de modo preponderante, no caso, a variedade e quantidade das substâncias apreendidas e o passado infracional, inclusive por tráfico. Deve ser respeitada a política do desencarceramento, uma vez legislada e integrada na interpretação dos Tribunais Superiores, todavia, há que se proteger, igualmente, a sociedade, uma vez que segurança e saúde públicas também são princípios constitucionais, de modo que, a particularidade do caso não permite seja o acusado agraciado com tais medidas, recentemente alterados por este magistrado os critérios de aplicação do próprio redutor de molde a compatibilizar a intenção dos Tribunais Superiores e do legislador infraconstitucional (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 7.210/84, na redação dada pela Lei 13.964/19), de repressão menos severa ao chamado traficante de "primeira viagem", com a necessidade de apenas adequadamente aquele que coloca em sério risco o meio social. Mais a mais, respeitosa jurisprudência admite a consideração do passado infracional a título de

afastamento do redutor. E se há dúvidas a respeito da pertinência de tal solução, confira-se lição haurida do julgamento do Apelo 0000885-57.2017.8.26.0571, Relator Desembargador Hermann Herschander, Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, d.J. 26/04/18, nos termos do v. Voto condutor do qual se extrai, no ponto confirmando a solução dada por este juízo, inclusive com supedâneo em decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que segue: "[...] Não é o apelante, à toda evidência, o traficante principiante, a quem se destina o apenamento mais brando. [...] Registra-se, ainda, que o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por suas duas turmas criminais, firmou entendimento de que a prática de atos infracionais revela por parte de seu agente a dedicação à atividade criminosa [...]" . Assim, à míngua de outras causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda retro. O regime de cumprimento será o inicial fechado, sendo necessários investimentos ressocializadores acentuados em face de sujeito que se envolve desde a infância recente em episódios de traficância, além de outros atos infracionais deveras graves, como roubo circunstanciado e, doravante, a desempenha com profissionalismo, custodiando significativa quantidade de variadas drogas, em estoque mensurado quase três mil reais, sendo alvo de mandado de busca expedido a partir de trabalho da polícia militar local, lembrando que se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática. Quanto ao regime inicial mais gravoso, a despeito da primariedade do acusado, chamo, ainda, à colação lição exarada no julgamento da Apelação nº 0001010-25.2017.8.26.0571, por parte da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, extraída do V. Acórdão relatado pelo Desembargador Alexandre Almeida, datado de 29 de agosto de 2018, no bojo do qual mantida, nesse particular, sentença deste juízo, verbis: "[...] Em relação ao regime de cumprimento de pena, cumpre considerar que o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à ordem pública, na medida em que o traficante consegue atingir um número elevado de pessoas, que acabam se envolvendo em outros delitos. Por isso, de rigor a segregação do agente por mais tempo no regime fechado, onde poderá demonstrar aptidão e preparo para voltar a conviver em sociedade. Tampouco é o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o traficante, longe de ser agraciado com os benefícios reservados a crimes menos graves, deve ser retirado da sociedade, cada vez mais temerosa e abalada com o avanço da criminalidade [...]" . Incabível qualquer espécie de substituição, tão só pela quantidade de pena imposta, ao que se acresce, em todo caso, o quanto consignado na lição retro mencionada. Registre-se que não incide aqui, afastado que foi o redutor, a orientação do Colendo STJ nos autos do HC 596603/SP. A propósito, também não olvido, embora não vinculante nesse particular em que afastado o redutor, e a pena supera quatro anos de privação de liberdade, a linha de fundamentação exarada no v. Decisum mencionado, a sugerir a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, "b", do CP, qual seja, o regime inicial semiaberto, ocorre que, dentre todos os argumentos já enfocados para o caso específico do sentenciado, sobressai a sua irrefreável propensão para o tráfico, afinal, com antecedentes correlatos na infância, não foi corrigido pelas várias internações que recebera, e agora, já maior, desempenha o comércio com destacado profissionalismo, com estoque expressivo apreendido no bojo do cumprimento de um mandado de busca do qual era um dos alvos, de modo que os investimentos devem vir acentuados. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR ERIK HENRIQUE VIEIRA BARBOSA SANTANA por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, cada qual no mínimo legal; e CONDENAR YAGO DE SOUZA COSTA, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime

inicial fechado, e ao pagamento de 729 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. Os réus não poderão recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante

em preventiva restam agora incrementadas, pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista as substanciosas condenações impostas, a ser cumprida em regime inicial fechado, a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas, aqui acrescido que Yago é reincidente específico e que Erik, embora primário, possui potencial para oferecer equivalente risco, afinal, não restou emendado pelas internações que experimentou na recente infância e, doravante, capitaneia o esquema de tráfico no município, afinal, assim não o fosse não teria figurado como um dos alvos do mandado de busca expedido pelo juízo a partir de trabalho elaborado pela Polícia Militar e na execução do qual surpreendido com consideráveis quantidades de variados entorpecentes. Recomende-se os, portanto, no presídio em que se encontram recolhidos. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que os Réus manifestaram o interesse em recorrer, ficam recebidos os seus recursos, saindo as respectivas Defesas intimadas do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. A propósito, fica a substabelecida incumbida, Dra. Érica Suelen Machado, pelo grau de seu cargo, comunicar o substabelecimento a respeito do início do decurso do prazo. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 178 e 179). Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA